



Dipl.-Ing. Gabriele Leps

- Architektin AKNW -

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord Westfalen
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken



AMTSGERICHT GELSENKIRCHEN

Geschäftszeichen: 005 K 047 / 24

Exposé zum Gutachten: W 3899-11-2024

**Grundstück bebaut mit
einem Mehrfamilienwohnhaus nebst Anbau,
Nebengebäuden und zwei Garagen
Josefstraße 17**

45879 Gelsenkirchen

**Hier: ETW Nr. 4 im 1. OG links
des Haupthauses**

Wertermittlungstichtag:

16.01.2025

Ortsbesichtigung

16.01.2025

Bewertungsobjekt

Grundstück bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus nebst Anbau
mit 10 Wohneinheiten

einem zweigeschossigen Nebengebäude mit 2 Gewerbeeinheiten, ei-
nem Heizungsraum und 3 Wohneinheiten

einem eingeschossigen Anbau mit einer Gewerbeeinheit
und zwei Garagen

Josefstraße 17

45879 Gelsenkirchen

hier:

Eigentumswohnung Nr. 4 des Aufteilungsplans

im 1. Obergeschoss links des Haupthauses (ETW Nr. 4)

Josefstraße 17

45879 Gelsenkirchen

Grundbuch

Amtsgericht Gelsenkirchen

Wohnungsgrundbuch von Gelsenkirchen,
Blatt 4628

Bestandsverzeichnis

60,87 / 1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück

Gemarkung

Gelsenkirchen

Flur 14

Flurstück 1207

Gebäude- und Freifläche

Josefstraße 17

Grundstücksgröße

806 m²

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Haupthaus gelegenen
Wohnung nebst Keller, im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet.

Es sind Sondernutzungsrechte begründet.

Abteilung II / Belastungen

12

Zwangsversteigerungsvermerk,
AG Gelsenkirchen, AZ 005 K 047 / 24

Nutzer

Die zu bewertende Eigentumswohnung Nr. 4 ist zusammen mit der
ETW Nr. 3 und Nr. 5 (1. OG insgesamt) zum Wertermittlungstichtag als
wirtschaftliche Einheit genutzt und vermietet.

bergbauliche Einwirkungen

Laut Angabe der Bezirksregierung Arnsberg liegt das zu bewertende
Grundstück im Bereich der Berechtsame „Wiehagen 2“ sowie über ei-
nem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld. Eigentümerin der

	Bergbauberechtigung „Wiehagen 2“ ist die RAG Aktiengesellschaft, Im Weiterbe 10 in 45141 Essen. Unabhängig von privatrechtlichen Belangen wird mitgeteilt, dass in dem hier maßgeblichen Bereich kein heute noch relevanter Bergbau dokumentiert ist. Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1970-er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus seien abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche sei demnach nicht mehr zu rechnen.
Baulasten	keine Eintragung im Baulastenverzeichnis
Denkmalschutz	Das Objekt / Grundstück ist nicht als Bau/Bodendenkmal registriert . Allerdings befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein Gebäude unter der Adresse INV-Nr. 216 – Ev. Auferstehungskirche, Josefstr. 22, Gelsenkirchen, Gemarkung Gelsenkirchen, Flur 14, Flurstück 675, welches in der Denkmalliste der Stadt Gelsenkirchen als Baudenkmal eingetragen ist. Der sogenannte Umgebungsschutz ist zu beachten.
Baurecht	Darstellung im Gemeinsamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche Das Flurstück liegt im Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 28, der am 06.03.1968 bekannt gemacht worden ist. Eine Veränderungssperre liegt für den genannten Bereich zurzeit nicht vor. Der Fluchtlinienplan N. 2/3/7, der am 22.11.1906 förmlich festgestellt worden ist und auch weiterhin Rechtskraft besitzt, ist zu beachten. Das oben genannte Flurstück liegt im Bereich des Projektgebietes „Neustadt“. Im Dezember 2017 wurde vom Rat der Stadt Gelsenkirchen das Integrierte Entwicklungskonzept beschlossen. Das Konzept ist das Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung des Quartiers und dient als strategische Grundlage für die perspektivische Entwicklung der Neustadt.
Altlasten	Das oben genannte Flurstück ist im derzeitigen Altlast-Verdachtsflächenkataster der Stadt Gelsenkirchen nicht als Verdachtsfläche gekennzeichnet . Konkrete Erkenntnisse über Bodenverunreinigungen liegen nicht vor.
Wohnungsbindung	nicht betroffen
baubehördliche Beschränkungen	Zu dem Objekt liegen zurzeit folgende bauordnungsbehördliche Verfahren vor: AZ: 01167-21-12 Mängel an Schornstein, Feuerstätten und Verbindungsstücken, mangelhafte Abgasleitung hier: ordnungsbehördliches Verfahren AZ: 02458-19-12 einsturzgefährdete Decke im 1. OG des <u>Anbaus</u> hier: ordnungsbehördliches Verfahren AZ: 03580-17-12 Einsturzgefahr für EG aufgrund maroder Decke im 1. OG des <u>Anbaus</u> hier: ordnungsbehördliches Verfahren Es besteht laut weiterer Auskunft der Stadtverwaltung Gelsenkirchen eine Nutzungsuntersagung für das 2. Obergeschoss und das Dachgeschoss des Haupthauses.
abgabenrechtlicher Zustand	Erschließungsbeiträge fallen für das oben genannte Grundstück zur Erschließungsanlage „Josefstraße“ nicht an. Beiträge nach § 8 KAG fallen zurzeit nicht an. Kanalanschlussbeiträge werden von der Stadt Gelsenkirchen nicht erhoben.
WEG - Verwaltung	Folgende Angaben wurden von der WEG-Verwaltung zum Objekt gemacht: Angaben zur Rücklage der Eigentümergemeinschaft wurden nicht gemacht Es bestehen keine wertrelevanten Eigentümerbeschlüsse. Sonderumlagen wurde nicht beschlossen. Erträge aus Gemeinschaftseigentum bestehen nicht. Die Rückstände des Eigentümers bei der Gemeinschaft betragen rd. 10.000,- EUR

	Das Hausgeld wurde in Höhe von monatlich 700,- EUR angegeben. Hinweis: <u>Angaben zur Aufteilung der Beträge wurden nicht gemacht.</u>	
Informationen zum Baujahr	Baujahr	1898
	Nebengebäude	1933
	Garagen	1963
	Abgeschlossenheitsbescheinigung	30.11.2001
Flächenzusammenstellung	bebaute Fläche	ca. 385 m ²
	Wohnfläche	44 m ² ETW Nr. 4
Aufteilung	ETW Nr. 4 im 1. Obergeschoss links des Haupthauses: Laut Aufteilungsplan Flur, Essküche, Wohnzimmer, Schlafzimmer (durch das Wohnzimmer zugänglich) Zum Stichtag: Flur, Wohnzimmer, Küche (lt. Aufteilungsplan Küche und Bad), Schlafzimmer (durch die ETW Nr. 5 zugänglich), laut Aufteilungsplan durch das Wohnzimmer zugänglich	
<u>Ausstattung:</u>	Allgemeine Angaben um Objekt:	
Heizungsanlage	Annahme: Es ist eine Heizungsanlage vorhanden	
Fenster	Kunststofffenster mit Isolierverglasung	
Sanitär	keine Badezimmer vorhanden	
Türen	Wohnungseingangstür und Innentüren mit Stahlzargen und Kunststofftürlätter	
Fußböden	Laminatfußböden	
Wohnlage	einfache bis mittlere Wohnlage	
Besonderheiten	Auf die Hinweise auf den Seiten 2 bis 11 des Gutachtens wird ausdrücklich Bezug genommen.	
Nutzer	Die ETW Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 sind zum Wertermittlungsstichtag als wirtschaftliche Einheit genutzt und vermietet.	

WERTZUSAMMENSTELLUNG

	ETW Nr. 4, Josefstraße 17, 45879 Gelsenkirchen	
7.1	BODENWERTANTEIL	8.831,- EUR
7.2	ERTRAGSWERT DER BAULICHEN ANLAGEN	35.070,- EUR
	MARKTANPASSUNG	
	BERÜCKSICHTIGUNG OBJEKT- SPEZIFISCHER MERKMALE	
	- Bauschäden / Baumängel	-24.000,- EUR
	ERTRAGSWERT	19.901,- EUR
	rd.	20.000,- EUR
	RISIKOABSCHLAG MARKTGÄNGIGKEIT	-6.000,- EUR
		14.000,- EUR
	rd.	14.000,- EUR
	VERKEHRSWERT des unbelasteten Wohnungseigentums zum Stichtag, den 16.01.2025	rd. 14.000,- EUR

Hinweis:

Diese Beschreibung stellt nur einen unvollständigen Überblick über das hier in Rede stehende Objekt dar. Daher ist dem Interessenten eine Einsichtnahme in das komplette Gutachten angeraten!